

1504057-38.2017.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2014026/2017 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 301314 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 12217/2017/209 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá-SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504057-38.2017.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504057-38.2017.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2014026/2017 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 301314 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 12217/2017/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 2014026 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 12217/2017/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 2014026 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 12217/17/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS SILVA DE AQUINO e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Vistos.

Tratando-se de infração penal a ensejar a suspensão condicional do processo, esta foi proposta pelo representante do Ministério Público à acusada THAIS FERREIRA MARIA, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições estabelecidas no art. 89 da Lei 9.099/95, ocasião em que foi aceita pela acusada e seu defensor, com o acordo homologado em Juízo (fls. 284/286).

Analisando os autos, verifico que foi determinado à acusada o comparecimento trimestral, em juízo, durante 02 anos para justificar suas atividades, tendo o comparecimento pessoal sido prejudicado em razão da suspensão do atendimento ao público pelos cartórios desde 16/03/2020, em virtude da declarada pandemia do Novo Coronavírus.

É o breve relatório. Decido.

Conforme dispõe o artigo 89, parágrafo 5º, da Lei 9099/95, uma vez expirado o prazo correspondente à suspensão do processo sem sua revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. In casu, verifica-se que a acusada seguia no devido cumprimento da suspensão condicional da pena até o mês de março/2020, deixando de comparecer pessoalmente em razão da interdição do Fórum, e assim o fez por fato alheio à sua vontade. Entendo que a acusada não pode ser prejudicada, em razão da pandemia do Novo Coronavírus. Também, é de ser notado nos autos, de que a acusada não praticou novo delito durante este período (fls. 572/573).

Cabe o registro que desde março de 2020, os comparecimentos em Juízo ficaram suspensos por força do Comunicado CG nº 2564/2020, período em que a acusada poderia integralizar os comparecimentos faltantes.

Constam dos autos comprovantes de depósito da prestação pecuniária no valor de um salário mínimo (fls. 311, 312 e 337), nos termos do acordado.

Ante o exposto, computando o referido lapso e declarando cumprida integralmente a pena imposta, dou por cumprida todas as condições estabelecidas no acordo de suspensão, e não tendo a ré praticado novo crime a gerar a revogação obrigatória do benefício, com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei 9099/95, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada THAIS FERREIRA MARIA, pelo decurso do período de prova da suspensão condicional do processo, sem qualquer mácula, não gerando reincidência nem antecedentes criminais.

Arbitro os honorários advocatícios ao advogado nomeado (fls. 184), nos termos da tabela atual.

Após trânsito em julgado, oficie-se ao I.I.R.G.D., fazendo-se as anotações e comunicações de praxe.

Após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 337, CPP, determino a restituição do valor depositado a título de fiança (fls. 17). Portanto, intime-se a ré, por carta, para que apresente o formulário pertinente, disponível no site do TJSP, devidamente preenchido

<http://www.tjsp.jus.br/Download/Formularios/FormularioMLE.Docx>, visto que os valores serão transferidos diretamente pelo Banco do Brasil para a conta bancária indicada. Os dados bancários deverão ser do titular do crédito, do seu representante legal ou do seu advogado, desde que possua procuração com poderes específicos para receber e dar quitação, cujo instrumento de mandato deverá ser objeto de prévia conferência pela Serventia quando da emissão. Com a juntada do formulário aludido, expeça-se Mandado de Levantamento Eletrônico (MLE).

Caso a intimação seja infrutífera, aguarde-se provocação da interessada em arquivo. Verifique a serventia se há algo pendente de cumprimento.

Cumpridas todas as diligências, arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Mongaguá, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA